

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1009/2533

นาย ดุสิต องค์กรรัตนเสนีย์
บริษัท เวลด์ เอ็กซิปปิซชั่น แอนด์ คอน
เฟอเรนซ์ เซอร์วิส

โจทก์

จำเลย

ประเทศไทย) จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ระหว่างการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น โจทก์จำเลยตกลง กันได้ และต่าง แกลง ต่อ ศาลร่วมกันว่าจำเลยได้ ชำระเงินแก่โจทก์เกือบหมดแล้วส่วนที่เหลือจำเลยจะนำ เงินมาชำระให้โจทก์ในวันรุ่งขึ้นจากวันที่ตกลง กันโดย จำเลยจะออกเช็ค เงินสดให้ โจทก์ไว้ ทนายโจทก์แถลงว่าเมื่อได้ รับเงินตาม เช็ค ที่จำเลยออกให้แล้วโจทก์จะคืน เช็ค เดิม ที่จำเลยที่ 3 ออกให้ไว้ล่วงหน้าแก่จำเลย และโจทก์จะถอนฟ้องจำเลยศาล ชั้นต้นจึงเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไป เมื่อถึง วันนัดฟังคำพิพากษา ทนายโจทก์ยื่น คำร้องว่าจำเลยได้ ชำระหนี้ตาม เช็ค แล้วทนายโจทก์เห็นควรให้ถอนฟ้อง แต่ โจทก์ ไม่ยอมถอนฟ้อง ดังนี้เมื่อคดีเป็นความผิดต่อส่วนตัว และใบแต่งตั้งทนายความปรากฏ ว่าทนายโจทก์มีอำนาจประนีประนอมยอมความแทนโจทก์ได้ ทนายโจทก์ยอมจะขอ ยอมความได้ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 35 วรรคสอง และมีผลผูกพันโจทก์การที่ทนาย โจทก์แถลงต่อหน้าศาลว่าจะถอนฟ้องไม่ ดำเนินคดีแก่จำเลยและเมื่อโจทก์ได้ รับเงิน ตาม เช็ค ที่จำเลยออกให้แก่โจทก์ ต่อมาทนายโจทก์ได้ ยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ ชำระ

หนี้ตาม เช็ค นั้นแล้ว โจทก์มีหน้าที่ถอนฟ้อง และมีผลเป็นการยอมความ ทำให้สิทธิ
นำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39(2).

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันส่งจ่ายเช็ค เพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ โดยเจตนา
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ต่อมา
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้น ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่ามีมูลให้ประทับฟ้องระหว่างพิจารณาโจทก์
ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การปฏิเสธแต่หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจำเลยที่ 1 ที่
2 แถลงขอถอนคำให้การเดิม และขอรับสารภาพตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 10,000 บาทจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี จำเลย
ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ
จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 เดือน ถ้าจำเลยที่ 1 ไม่
ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์ตามมาตรา 29 จำเลยที่ 2 ชำระหนี้ครบแล้วให้รอการลงโทษ
ไว้ 1 ปีจำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 เดือน จำเลยที่ 2
ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 เดือน โทษจำ

ถูกรอไว้มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์และธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ระหว่างพิจารณาโจทก์จำเลยตกลงกันได้ และทั้งสองฝ่ายต่างแถลงร่วมกันว่า จำเลยได้ชำระหนี้แก่โจทก์เกือบหมดแล้ว ยังเหลืออีก 52,000 บาท จำเลยจะนำเงินที่เหลือมาชำระให้โจทก์ในวันรุ่งขึ้นจากวันที่ตกลงกัน โดยจำเลยจะออกเช็คเงินสดให้โจทก์ 52,000 บาท โจทก์รับว่าเมื่อเช็คที่จำเลยออกให้ในวันนี้รับเงินได้แล้วก็คืนเช็คอีก 2 ฉบับที่จำเลยที่ 3 ออกให้ไว้ล่วงหน้า ฉบับละ 26,000 บาท ให้จำเลยและโจทก์จะถอนฟ้องคดีนี้ ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 1 ตุลาคม 2530 ศาลชั้นต้นจึงเลื่อนการอ่านคำพิพากษาไป เมื่อถึงวันนัดฟังคำพิพากษาทนายโจทก์แถลงว่า ได้รับเงินจากจำเลยครบถ้วนแล้วทนายโจทก์เห็นว่าควรจะถอนฟ้อง แต่โจทก์ไม่ยอมถอนฟ้องทนายโจทก์จึงขอถอนตัว ศาลชั้นต้นอนุญาตและได้อ่านคำพิพากษาไปในวันนั้น ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการยอมความกันแล้ว และทำให้สิทธิภาคดีมาฟ้องของโจทก์ระงับไปดังที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ฎีกาหรือไม่ พิเคราะห์แล้วตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นดังกล่าว ทนายโจทก์แถลงว่า เมื่อได้รับเงินตามเช็คที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ออกให้ในวันนั้นแล้ว โจทก์จะคืนเช็คเดิม 2 ฉบับที่จำเลยที่ 3 ออกให้ไว้ล่วงหน้าแก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจะถอนฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งต่อมาทนายโจทก์ได้มายื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คแล้ว ทนายโจทก์เห็นควรให้ถอนฟ้อง แต่โจทก์เปลี่ยนใจไม่ยอมถอนฟ้อง เห็นว่า คดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวและตามใบแต่งทนายความปรากฏว่าทนายโจทก์มีอำนาจประนีประนอมยอมความแทนโจทก์ได้ ทนายโจทก์ย่อมจะขอยอมความได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา 35 วรรคสอง และมีผลผูกพันโจทก์ เมื่อทนายโจทก์ได้แถลงต่อหน้าศาลตามที่ปรากฏในรายงานกระบวนการพิจารณาว่าจะถอนฟ้องไม่ดำเนินคดีนี้แก่จำเลย เมื่อโจทก์ได้รับเงินตามเช็คที่จำเลยออกให้แก่โจทก์ดังกล่าวข้างต้น และต่อมาทนายโจทก์ได้มายื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คนั้นแล้วโจทก์มีหน้าที่ถอนฟ้องและมีผลเป็นการยอมความ ทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังขึ้น"

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(จำลอง สุขศิริ-อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง-สัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ฎีกานี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องอำนาจของทนายความในการประนีประนอมยอมความแทนตัวความ ซึ่งเมื่อตัวความระบุในใบแต่งตั้งทนายความไว้ว่าให้ทนายโจทก์มีอำนาจประนีประนอมยอมความแทนตัวความได้แล้ว และทนายความได้ใช้อำนาจที่ได้รับมอบมากระทำการแทนตัวความโดยชอบแล้ว ตัวความจะปฏิเสธการกระทำนั้นไม่ได้ และจะอ้างว่าทนายความไม่ได้ปรึกษาก่อนก็ไม่ได้ (ฎีกาที่ 1785/2515) สำหรับปัญหาตามฎีกาในเรื่องการยอมความกันนั้น เคยมีฎีกาที่ 3767/2527ซึ่งข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยจ่ายเช็ค 2 ฉบับ ตามฟ้องให้ผู้เสียหายเพื่อการชำระหนี้ ผู้เสียหาย

รับเงินตามเช็คไม่ได้ เพราะธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้เสียหายจึงร้องทุกข์
แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลวัดรวก หลังจากนั้นจำเลยได้ชำระ
เงินสด 10,000 บาท กับเช็คเงินสดของบริษัทจอมทอง จำกัด จำนวน 10,000 บาทให้
ผู้เสียหาย ต่อมาจำเลยได้ชำระหนี้ส่วนที่เหลือ 130,000 บาทด้วยเช็คธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด สาขาบางกอกน้อย 2 ฉบับฉบับละ 65,000 บาท แก่ผู้เสียหาย
เป็นการชำระหนี้แทนเช็ค 2 ฉบับตามฟ้องที่ขึ้นเงินไม่ได้ ต่อมาผู้เสียหายนำเช็ค 2
ฉบับหลังนี้เข้าบัญชีเรียกเก็บเงินไม่ได้อีก จึงนำเช็ค 2 ฉบับเดิมมาฟ้องศาลฎีกา
วินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของผู้เสียหายที่ยอมรับเงินสดและเช็ค 3 ฉบับจากจำเลย
เป็นการชำระหนี้แทนเช็คตามฟ้องและต่อมายังได้นำเช็คนั้น ๆ ไปเรียกเก็บเงินจาก
ธนาคารตามเช็คอีกด้วย แสดงว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้โดยผู้เสียหายไม่ตั้งใจ
ดำเนินคดีเกี่ยวกับเช็คตามฟ้องอีกต่อไปแล้ว ข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายกับจำเลยจึง
เป็นการยอมความกันในคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวแม้จะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ
ประนีประนอมยอมความ ก็มีผลทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปและผูกพัน
โจทก์ การที่ผู้เสียหายยังไม่ได้รับเงินตามเช็คใหม่ทั้งสองฉบับ ก็ไม่เป็นเงื่อนไขใน
การตกลงยอมความ เพราะผู้เสียหายชอบที่จะดำเนินคดีแก่จำเลยเป็นคดีใหม่ต่อไป
ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิรื้อฟื้นคดีเกี่ยวกับเช็คซึ่งยุติแล้วมาฟ้องจำเลยอีก เพราะสิทธิการ
ฟ้องคดีของโจทก์ระงับไปแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา
39(2) และฎีกาที่ 783/2531 วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ร่วมตกลงคืนเช็ค
พิพาทที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินให้จำเลยเพื่อแลกกับเช็คอีกสองฉบับ ซึ่งจำเลย
และนายวาสุกรีเป็นผู้ออกคนละฉบับ และจำนวนเงินในเช็คสองฉบับนี้รวมแล้วเท่า
จำนวนเงินในเช็คพิพาท โจทก์ร่วมได้นำเช็คสองฉบับหลังไปเรียกเก็บเงินแล้ว และ
วินิจฉัยว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่าโจทก์ร่วมตกลงเข้าถือสิทธิตามเช็คสอง
ฉบับดังกล่าว และสละสิทธิหรือไม่ยึดถือสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ในเช็คพิพาทต่อไป รวมทั้ง
สิทธิที่จะดำเนินคดีอาญาแก่จำเลยด้วยข้อตกลงแลกเปลี่ยนเช็คดังกล่าวถือได้ว่า

เป็นการยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) สิทธิ
นำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ร่วมเป็นอันระงับไป โจทก์ร่วมจะร้องทุกข์ให้ดำเนินคดี
ตามเช็คพิพาทไม่ได้ โจทก์และโจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจฟ้อง สำหรับฎีกาหมายเหตุคดี
นี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยออกเช็คเงินสดชำระหนี้ตามเช็คพิพาทที่เหลือทั้งหมด
โดยโจทก์รับว่าเมื่อเช็คที่จำเลยออกได้รับเงินได้แล้ว จะถอนฟ้องให้ และต่อมาทนาย
โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คนั้นแล้ว เมื่อจำเลยได้ใช้เงินให้โจทก์ครบ
ถ้วนแล้ว ตามที่ตกลงกัน โจทก์ก็ต้องมีหน้าที่ถอนฟ้องให้จำเลยและมีผลเป็นการ
ยอมความ ทั้งยังเป็นธรรมแก่ฝ่ายจำเลยอีกด้วย. ชัยพัฒนชินวงศ์.